

Informativo comentado:

Informativo 1211-STF (*RESUMIDO*)

Márcio André Lopes Cavalcante

DIREITO CONSTITUCIONAL

COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS

Lei estadual não pode proibir que as concessionárias de energia elétrica cobrem taxa de religação do serviço após a regularização do débito pelo consumidor

ODS 7

Caso concreto: Lei estadual, do Pará, proibiu a cobrança de taxas de religação de serviços essenciais no âmbito do território do Estado. Assim, pela lei, toda vez que um consumidor tivesse seu serviço cortado por inadimplência e, depois, regularizasse a situação com a fornecedora, ele não poderia ser cobrado para ter o serviço religado, ou seja, a religação deveria ser gratuita. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica ajuizou ADI contra a previsão e o STF decidiu que essa lei é inconstitucional no que tange ao setor de energia elétrica.

No que alcança o setor de energia elétrica, é inconstitucional norma estadual que:

- i) proíbe a cobrança de taxas de religação de serviços essenciais decorrentes de regularização do usuário com o fornecedor do serviço;
- ii) prevê a aplicação de multa no caso de descumprimento e
- iii) impõe ao fornecedor o dever de informar os usuários sobre essa gratuidade.

Há dois fundamentos para essa inconstitucionalidade.

Primeiro, a lei estadual invade a competência privativa da União para legislar sobre energia (art. 22, IV, da CF/88) e a competência exclusiva da União para explorar os serviços de energia elétrica (art. 21, XII, "b", da CF/88). Esse tema já é regulado pela ANEEL, que é a agência federal responsável pelo setor elétrico.

Segundo, a proibição afronta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão (art. 37, XXI, da CF/88). Isso porque a taxa de religação integra as receitas previstas no contrato firmado entre a União e a concessionária. Ao suprimir essa cobrança, o Estado impõe à empresa um custo que não estava previsto no contrato.

STF. Plenário. ADI 7.793/PA, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 09/04/2026 (Info 1211).

★ Assunto já apreciado nos Infos 946 e 1170

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal

● Média relevância: DPE, MPE, MPF

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

ADI impugnou uma lei; ocorre que a lei anterior tinha o mesmo vício da atual; antes, o STF exigia que o autor tivesse impugnado também a lei revogada para evitar o efeito repristinatório indesejado; agora, o STF declara a inconstitucionalidade por arrastamento mesmo sem pedido

ODS 16

Quando o STF declara a inconstitucionalidade de uma lei, produz-se, em regra, o efeito repristinatório tácito: como a lei inconstitucional é nula desde o nascimento e, portanto, nunca produziu efeitos válidos, a lei que ela havia revogado volta a produzir efeitos.

Esse efeito, porém, torna-se indesejado quando a lei anterior revogada padece do mesmo vício de inconstitucionalidade. Nesse caso, sairia uma lei inconstitucional e voltaria outra com a mesma mácula, o que tornaria inútil a decisão do STF.

A posição tradicional do STF era a de que, nestes casos, o autor da ADI deveria impugnar todo o complexo normativo, ou seja, tanto a lei atual quanto as leis anteriores revogadas que contivessem o mesmo vício, sob pena de não conhecimento da ação.

O STF, porém, recentemente, tem admitido solução mais flexível: mesmo que o autor não impugne as normas anteriores, a Corte pode, de ofício, ao delimitar a eficácia de sua decisão, excluir o efeito repristinatório indesejado.

Nas palavras do STF: Não obsta a cognição da ação direta a falta de impugnação de ato jurídico revogado pela norma tida como inconstitucional, supostamente padecente do mesmo vício, que se teria por repristinada. Cabe à Corte, ao delimitar a eficácia da sua decisão, se o caso, excluir dos efeitos da decisão declaratória eventual efeito repristinatório quando constatada incompatibilidade com a ordem constitucional (ADI 7.110).

O STF tem flexibilizado o princípio do pedido em situações como a presente para permitir à Corte que, ao delimitar a eficácia de sua decisão, exclua dos respectivos efeitos eventual efeito repristinatório quando se constatar a incompatibilidade da legislação revogada com a ordem constitucional vigente.

Esse entendimento foi reafirmado neste caso concreto na qual a autora impugnou apenas a lei estadual mais recente, sem formular pedido em relação às leis anteriores revogadas (que tinham o mesmo vício de inconstitucionalidade). O STF, constatando que essas normas anteriores padeciam do mesmo vício, declarou sua inconstitucionalidade de ofício e por arrastamento, evitando a repristinação de leis igualmente incompatíveis com a Constituição.

STF. Plenário. ADI 7.783/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 09/04/2026 (Info 1211).

✦ Cuidado com alguns livros

★ Julgado IMPORTANTE

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal, Delegado, Cartório, Tribunais

SEGURANÇA PÚBLICA

É inconstitucional lei estadual que fixa ajuda de custo (bolsa-auxílio de formação) para Delegado de Polícia em valor inferior ao mínimo estabelecido pela LONPC

+ODS 16

A Lei Orgânica Nacional das Polícias Cíveis - LONPC (Lei Federal nº 14.735/2023) estabeleceu, em seu art. 22, que a concessão de bolsa-auxílio durante o curso de formação profissional é facultativa para os estados, mas, se concedida, não pode ser inferior a 50% da remuneração prevista em lei para a classe inicial do respectivo cargo.

A Lei estadual nº 18.430/2023, de Pernambuco, fixou a bolsa-auxílio para o cargo de Delegado de Polícia Civil em R\$ 2.900,00, valor equivalente a apenas 23,77% da remuneração inicial do cargo na época. Isso significa que essa Lei estadual violou o art. 22 da LONPC.

Diante disso, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 2º e Anexo II da Lei estadual nº 18.430/2023, especificamente quanto à carreira de Delegado de Polícia, por afronta ao art. 24,

§§ 1º e 4º, da Constituição e ao piso de 50% previsto no art. 22 da LONPC.

É inconstitucional a fixação, por lei estadual, de bolsa-auxílio para curso de formação de Delegado de Polícia em patamar inferior ao mínimo estabelecido pela Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis (LONPC). Essa lei estadual é inconstitucional porque viola o regime de competência concorrente e contraria norma geral federal sobre a matéria (art. 24, §§ 1º e 4º, CF/88).

STF. Plenário. ADI 7.783/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 09/04/2026 (Info 1211).

● Alta relevância: Delegado